

IT시스템 유지보수 계약서

(ERP 및 그룹웨어 유지보수)

【계약 당사자】

구분	회사명	사업자번호	대표자	주소
갑 (발주사)	(주)한국제조	345-67-89012	정발주	경기도 수원시 영통구 광교로 100
을 (유지보수업체)	(주)아이티솔루션즈	765-43-21098	손IT	서울 서초구 반포대로 200

제1조 (목적)

본 계약은 갑이 운영하는 ERP(SAP S/4HANA) 및 그룹웨어(Microsoft 365) 시스템의 안정적 운영을 위해 을이 유지보수 서비스를 제공함에 있어 필요한 사항을 정한다.

제2조 (유지보수 범위)

서비스 항목	SLA 기준	비고
장애 대응	긴급: 2시간 / 일반: 24시간 내 복구	연중 무휴
정기 점검	월 1회, 4시간 이내	주말 실시
소프트웨어 패치	분기 1회	을의 판단에 따라 실시
사용자 교육	연 2회, 각 4시간	온라인 가능
백업 관리	일 1회 증분, 주 1회 전체	보관: 30일

제3조 (계약 금액)

월 유지보수 비용: 금 6,500,000원 (부가세 별도) | 연간 총액: 78,000,000원

지급 조건: 매월 1일 선급 지급 (세금계산서 말일 발행)

제4조 (유지보수 비용 조정)

을은 인건비 상승률, 소프트웨어 라이선스 비용 변동, 물가 상승률을 반영하여 연 1회에 한하여 유지보수 비용을 조정할 수 있다. 조정 폭은 전년도 소비자물가지수 상승률의 150% 이내로 하며, 갑에게 60일 전 서면 통보로 효력이 발생한다. 갑이 이를 거부할 경우 을은 본 계약을 해지할 수 있다.

[중간 리스크] 연간 자동 가격 인상 조항 — 거부 시 을의 계약 해지권 발동, 갑의 협상력 약화

제5조 (계약 기간 및 자동 갱신)

본 계약의 유효기간은 2026년 8월 1일부터 2027년 7월 31일까지로 하되, 계약 만료 90일 전까지 갑이 서면으로 해지 의사를 통보하지 않는 경우 동일 조건으로 1년씩 자동 갱신된다. 자동 갱신 시 제4조에 의한 비용 조정이 자동 적용된다.

[높은 리스크] 90일 전 통보 기한 + 자동갱신 시 가격 인상 자동 적용 — 갑이 타사 검토 기회를 놓칠 경우 비용 증가와 함께 장기 고착화 위험

제6조 (손해배상 및 서비스 중단 면책)

을의 유지보수 서비스 중단 또는 장애 복구 지연으로 인한 갑의 손해에 대하여 을의 배상 책임은 해당 월 유지보수 비용의 30%를 초과하지 아니한다. 을의 귀책사유 없는 서비스 중단(외부 인터넷망 장애, 클라우드

사업자 장애, 갑의 내부 네트워크 이슈 등)으로 인한 손해에 대하여 을은 어떠한 책임도 지지 않는다. ERP 장애로 인한 생산 중단, 영업 손실, 데이터 손실에 대한 간접 손해는 배상하지 않는다.

[높은 리스크] 손해배상 한도 월비의 30%(195만원) — ERP 장애로 인한 생산 라인 중단 등 실제 손해는 수억 원에 달할 수 있으나 사실상 면책

제7조 (소스코드 및 지식재산권)

을이 유지보수 과정에서 개발한 커스터마이징 코드, 스크립트, 보고서 양식 등의 지식재산권은 을에게 귀속된다. 갑은 을과의 계약 기간 중에 한하여 이를 사용할 수 있으며, 계약 해지 시 을은 소스코드 등의 반환 의무를 지지 않는다.

[중간 리스크] 갑의 시스템을 위해 개발된 커스터마이징 코드 소유권이 을에게 귀속 — 계약 해지 후 소스코드 미반환 시 시스템 운영 연속성 위협

제8조 (장애 등급 및 대응 기준)

장애 등급 분류는 을의 내부 기준에 따르며, 갑은 장애 접수 후 을의 등급 판단에 따라 서비스를 받는다. 장애 등급에 대한 이견이 있는 경우 협의로 해결한다.

[낮은 리스크] 장애 등급 판단 기준이 을 내부 기준에 따라 주관적 — 갑이 긴급이라 판단해도 일반 처리될 수 있음

제9조 (정기점검 결과 보고)

을은 월 1회 정기점검 후 점검 결과를 구두 또는 이메일로 갑에게 통보한다. 갑이 3일 이내에 이의를 제기하지 않는 경우 정기점검이 완료된 것으로 본다.

[낮은 리스크] 구두 보고 허용 — 서면 점검 결과서 없이 처리, 추후 분쟁 시 이행 여부 증명 곤란

제10조 (작업 결과 보증)

을이 수행한 패치 및 업그레이드 작업에 대한 하자 보증 기간은 작업 완료 후 14일로 한다. 14일 이후 발생하는 동일 현상은 신규 장애로 처리하여 추가 비용이 발생할 수 있다.

[낮은 리스크] 패치 작업 하자보증 14일 — 소프트웨어 패치 영향은 14일 이후 발현될 수 있음

제11조 (비밀유지)

을은 업무 수행 중 취득한 갑의 영업 비밀, 기술 정보, 고객 정보 등을 계약 기간 및 계약 종료 후 2년간 제3자에게 누설하지 않는다.

계약일: 2026년 8월 1일

갑 (발주사)

회사명: ㈜한국제조

대표자: 정발주 (인)

을 (유지보수업체)

회사명: ㈜아이티솔루션즈

대표자: 손IT (인)